



RESOLUCIÓN N° 3979-2025/CC1

DENUNCIANTE : **LIZBETT YATACO MURO (SEÑORA YATACO)**
DENUNCIADO : **MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (MAPFRE)**
MATERIAS : **PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
ACTIVIDAD : **DENEGATORIA DE MEDIDA CAUTELAR SEGUROS Y PENSIONES**

Lima, 31 de octubre de 2025

I ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 14 de agosto de 2025¹, la señora Yataco² presentó una denuncia contra Mapfre, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)³.
2. La señora Yataco solicitó, en calidad de medida correctiva, que Mapfre cumpla con la activación de la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (en adelante, SCTR), con pago de pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio, reconociendo que el accidente ocurrió el 22 de diciembre de 2022 y constituye accidente de trabajo según determinación de la SUNAFIL.
3. El 10 de setiembre de 2025, la señora Yataco solicitó como medida cautelar que Mapfre: (i) suspenda cualquier pago o disposición de los montos vinculados al SCTR del señor Jack Rony Ramírez Urbina, hasta que se determine quiénes son los beneficiarios legales; (ii) se abstenga de entregar suma alguna a terceros no autorizados, garantizando que los fondos sean preservados para los herederos legítimos; (iii) entregue, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, copia íntegra de la póliza del SCTR y toda documentación relacionada con la cobertura solicitada, bajo apercibimiento de sanción; (iv) considere la condición de vulnerabilidad de su hijo Sebastián Joseph Ramírez Yataco con diagnóstico de autismo, como criterio para dar prioridad y urgencia a la medida solicitada; y, (v) tenga presente que el trámite de reconocimiento judicial de unión de hecho se encuentra en curso, lo cual

¹ Denuncia remitida a esta Comisión mediante MEMORANDUM N° 001498-2025-ILN-CPC/INDECOPI de fecha 22 de setiembre del 2025.

² En representación de sus menores hijos de iniciales S. J. R. Y. y J. L. R. Y.

³ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

refuerza la necesidad de cautelar los derechos sucesorios de sus menores hijos y de su persona.

4. A través de la Resolución N° 1 del 28 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta la señora Lizbett Yataco Muro en representación de sus menores hijos de iniciales S. J. R. Y. y J. L. R. Y., formulando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 14 de agosto de 2025 interpuesta por la señora Lizbett Yataco Muro en representación de sus menores hijos de iniciales S. J. R. Y. y J. L. R. Y. contra Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora se habría negado injustificadamente a otorgar a la denunciante la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Póliza N° 7012200090444 (pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio) a favor de sus menores hijos en virtud del fallecimiento del señor Jack Rony Ramírez Urbina el 22 de diciembre de 2022.*
- (ii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora no habría cumplido con brindar una respuesta dentro del plazo legal a la solicitud de cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Póliza N° 7012200090444 presentada por la denunciante el 7 de febrero de 2025.*
- (iii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora no habría cumplido con brindar una respuesta dentro del plazo legal a la solicitud de cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Póliza N° 7012200090444 presentada por la denunciante el 25 de marzo de 2025.*
- (iv) *Presunta infracción al artículo 1°, numeral 1, literal b) y al artículo 2° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora habría brindado información incorrecta a la denunciante al señalarle que el plazo para atender su solicitud de cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Póliza N° 7012200090444 era de 10 días hábiles, pese a que es de 10 días calendarios.*

(…)”.

II DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

5. El literal b) del artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, en concordancia a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 009-2009-PCM y modificado por



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

Decreto Supremo 107-2012-PCM, establece que las Comisiones resuelven, en primera instancia administrativa, los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos².

6. Por su parte, el artículo 109 del Código establece que, en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el Indecopi puede, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las medidas cautelares indicadas en dicho artículo, destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva³.
7. La Comisión considera que existen tres (3) presupuestos que deben presentarse de forma concurrente a efectos de analizar la viabilidad de dictar una medida cautelar solicitada en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor:

² **DECRETO LEGISLATIVO 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI**, publicada el 18 de abril de 1996

Artículo 21 .- Régimen de las Comisiones

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

(...)

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;

DECRETO SUPREMO 009-2009-PCM, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI

Artículo 37 .- Atribuciones generales de las Comisiones del Indecopi

Son atribuciones generales de las Comisiones:

(...)

c) Disponer la adopción de medidas cautelares, correctivas, coercitivas, y determinación de costas y costos, con arreglo a lo que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan materias de su competencia establezcan;

(...)

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 109 .- Medidas cautelares

En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el Indecopi puede, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

a. La cesación de los actos materia de denuncia.

b. El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y de cualquier otro bien que sea materia de denuncia.

c. La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.

d. El cierre temporal del establecimiento del denunciado.

e. Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de este.

El Indecopi puede, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el secretario técnico puede imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la comisión. La comisión ratifica o levanta la medida cautelar impuesta. El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos en materia de protección al consumidor goza también de la facultad de ordenar medidas cautelares.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

- (a) Acreditar la verosimilitud de la infracción;
 - (b) demostrar que existe un peligro en la demora de la emisión del pronunciamiento que definirá la controversia; y,
 - (c) señalar cuál es la medida adecuada para cautelar la decisión final.
8. Sobre el primer presupuesto, la Comisión considera que la verosimilitud de la infracción es un grado intermedio entre la duda y la certeza, sin constituir un estado que acredite fehacientemente la comisión de una infracción al Código⁴. Asimismo, este Colegiado entiende que la carga de acreditar el presente presupuesto corresponde al solicitante de la medida cautelar, por lo que deberá evaluarse, en cada caso concreto, la forma a través de la cual se está demostrando dicha verosimilitud⁵.
9. De otro lado, sobre el segundo presupuesto que debe observar el peticionante de la medida, le corresponde a éste demostrar que la intervención de la autoridad es necesaria en la medida que existe un peligro en la demora de la emisión de la decisión que definirá la controversia presentada ante la Comisión⁶.
10. Finalmente, sobre el tercer presupuesto para el dictado de una medida cautelar, la Comisión entiende que la adecuación es la necesidad que la medida cautelar peticionada sea congruente y proporcional para lograr la finalidad de la tutela cautelar; esto es, asegurar la eficacia de la decisión final que pueda emitir la Comisión al término del procedimiento⁷.
11. Así, para observar el presupuesto de la adecuación, la autoridad debe verificar la congruencia, esto es la existencia de correlación lógica entre el pedido cautelar y la pretensión u objeto de tutela en el proceso principal; y, además, la proporcionalidad, vale

⁴ Al respecto, la Sala ha señalado en diversos pronunciamientos que el grado de *verosimilitud* requerido para el dictado de una medida cautelar puede ser equiparado a un nivel intermedio de certeza en el cual la autoridad administrativa debe tener la percepción que la presunta infracción denunciada tiene apariencia de verdadera, existiendo la probabilidad que el procedimiento sea declarado fundado. Ver Resolución 0820-2021/SPC-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2021.

⁵ *“El análisis sobre la fundabilidad de la pretensión no puede ser entonces un juicio de certeza como aquel que se hace en el proceso principal y que resulta necesario para el dictado de una sentencia, sino que debe ser un análisis basado en la probabilidad de que se obtenga una sentencia que ampare la pretensión planteada. Así, al juicio de certeza propio del proceso principal, se le opone el juicio de probabilidad propio del proceso cautelar.”* (Cfr.: PRIORI POSADA, Giovanni. *La tutela cautelar*. ARA EDITORES, Lima, 2006, p. 73).

⁶ En este punto, la Sala ha establecido que dentro del *peligro en la demora* debe analizarse la posibilidad que el retraso en la decisión genere un *daño irreparable*, entendiendo por éste, el perjuicio que se puede ocasionar a los administrados de no disponerse la medida cautelar solicitada. Ver Resolución 0820-2021/SPC-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2021.

⁷ La necesidad de la adecuación como un tercer presupuesto de la medida cautelar se justifica plenamente en la existencia de dos premisas fundamentales que inspiran la tutela cautelar y que son señaladas en este pasaje por la doctrina nacional: *“Con estas dos premisas: a) mantener la igualdad en el proceso, y b) evitar perjuicios innecesarios, por medio de la represión de actos ilegítimos o que impliquen un abuso del derecho procesal, es que consideramos que pueden ser perfilados los lineamientos de un nuevo presupuesto cautelar que debe estar presente junto con los otros dos ya ampliamente conocidos y estudiados por la doctrina. Se trata de la adecuación, es decir, de la necesidad de que se otorguen medidas cautelares que sean congruentes y proporcionales con, precisamente, el objeto que es materia de esta tutela de aseguración.”* (MONROY PALACIOS, Juan. *Bases para la formación de una teoría cautelar*. Lima: Comunidad, 2002, p. 189).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

decir que la afectación que supone el dictado de la medida cautelar en quien la soporta sea la necesaria para alcanzar la plena efectividad de la decisión definitiva⁸.

12. Así, sobre el principio de adecuación en teoría cautelar, el Tribunal Constitucional⁹ señaló que:

*“(…) lo que desde una perspectiva procesal se conoce como **principio de congruencia** o, en la teoría cautelar como **principio de adecuación** o **principio de mínima injerencia**, sirve para delimitar las potestades cautelares del juez, ya que permite que la medida adoptada sea no sólo idónea a la finalidad que persigue, sino que al mismo tiempo no sea tan dañina que incluso cause mayores estragos al peligro de daño irreparable que se intenta garantizar al adoptarla“ (…). “Se trata de optimizar las técnicas procesales de tutela de los derechos a efectos de garantizar la vigencia de los derechos no sólo de quien solicita una medida cautelar, sino también y con mayor rigor aún, de quien los va a sufrir (…).”*

13. En atención a lo expuesto, la Comisión considera que, a efectos de evaluar la solicitud de medida cautelar presentada por la parte denunciante, se debe analizar, de forma independiente, la concurrencia de los tres (3) presupuestos señalados, a efectos de otorgar la tutela cautelar prevista en el procedimiento especial por infracción de las normas de protección al consumidor. Por tanto, la ausencia o falta de uno de los presupuestos, determinará que la medida cautelar no sea concedida por la autoridad.
14. Finalmente, en el orden establecido, para este Colegiado corresponderá verificar, en primer lugar, la verosimilitud del carácter ilegal del hecho infractor —a la luz de lo dispuesto en lo desarrollado en los párrafos precedentes—, luego de lo cual se analizará si es que la intervención preventiva es necesaria para evitar que el daño se torne en irreparable —peligro en la demora— y, finalmente, evaluará la adecuación de la medida a efectos de cautelar la decisión final.
15. En el presente caso, la señora Yataco denunció, entre otros, que Mapfre se habría negado injustificadamente a otorgar a la denunciante la cobertura del SCTR por el fallecimiento del padre de sus dos (2) hijos, el señor Jack Rony Ramírez Urbina, ocurrido el 22 de diciembre de 2022, debido a que no calificó el accidente sufrido como un accidente laboral.
16. En atención a ello, la denunciante solicitó como medida cautelar lo descrito en el numeral 3 de la presente resolución.

⁸ “Esta relación de idoneidad que supone la adecuación, determina “la necesidad de que se otorguen medidas cautelares que sean congruentes y proporcionales con, precisamente, el objeto que es materia de esta tutela de aseguración”. El hecho de que la medida cautelar sea congruente con la pretensión planteada, supone que exista una “correlación lógica que necesariamente deberá establecerse entre la cautelar concedida y el objeto de la tutela”. Proporcional quiere decir que el sacrificio que supone la concesión de una medida cautelar sea el necesario para lograr la garantía de efectividad que se requiere con la medida cautelar obtenida.” (PRIORI POSADA, Giovanni. Op. cit., p. 87).

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1209-2006-PA/TC (Caso Compañía Cervecería Ambev Perú S.A.C.).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

(i) Sobre la verosimilitud de la infracción

17. En el presente caso, el objeto principal de discusión, con relación a Mapfre, versa sobre una presunta negatoria del otorgamiento de la cobertura del SCTR de titularidad del padre de dos hijos de la denunciante, el señor Jack Rony Ramírez Urbina; por lo que la solicitud de medida cautelar busca la que se preserve la cobertura en favor de los herederos legales.
18. Al respecto, la Comisión considera que, para acreditar la verosimilitud de dicha infracción, corresponde a la señora Yataco demostrar que resulta probable que, al término del presente procedimiento, se determinará que la conducta de Mapfre constituye una infracción administrativa al Código.
19. Del análisis del escrito de denuncia, se advierte que la denunciante describió los hechos materia del caso; sin embargo, no se desprende, de manera indiciaria, la presunta infracción del proveedor denunciado.
20. De acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que se requiere realizar previamente una evaluación sobre los hechos materia de controversia, teniendo a la vista argumentos y medios probatorios adicionales a los aportados hasta esta etapa del procedimiento.
21. Por tanto, de acuerdo al contenido de la solicitud de medida cautelar del denunciante y conforme a lo expuesto precedentemente, este Colegiado considera que no se configuraría el primer presupuesto de toda medida cautelar, esto es, la verosimilitud de la infracción, en tanto no se advierte que, de manera preliminar, la conducta efectuada por el denunciante constituya una posible infracción a la normativa de protección al consumidor.
22. En este punto, resulta importante precisar que conforme lo ha señalado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en un anterior pronunciamiento⁴, la conclusión antes arribada se ha realizado sin perjuicio de los medios probatorios y alegatos que se puedan presentar durante la tramitación del presente procedimiento, en el cual se verificará si la conducta de Mapfre constituye una infracción al Código.
23. En consideración de lo expuesto precedentemente y sobre la base del prejuzgamiento que toda medida cautelar importa, conforme al artículo 612 del Código Procesal Civil⁵, este órgano colegiado estima que los documentos aportados por la denunciante no se han verificado, en forma preliminar, la probabilidad suficiente de que su denuncia será

⁴ Ver Resolución 1860--2014/SPC--INDECOPI del 5 de junio de 2014 recaída en el procedimiento iniciado por el señor Mario Francisco Saldaña Castro contra Banco Ripley Perú S.A.

⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL, publicado el 22 de abril de 1993**
Artículo 612.- Características de la medida cautelar
Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2358-2025/CC1

amparada, por lo que no se cumple el primer presupuesto relativo a la verosimilitud del hecho infractor denunciado.

(ii) Sobre el peligro en la demora y la adecuación de la medida cautelar solicitada

24. En tanto no se ha acreditado el primer requisito del peligro en la demora, y siendo que los presupuestos de toda medida cautelar son de naturaleza concurrente, por lo que basta que no se configure alguno para que dicha medida sea rechazada, carece de sentido realizar el análisis de la adecuación de la medida cautelar solicitada por la señora Yataco.
25. Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la medida cautelar solicitada se encuentra orientada a garantizar la eficacia de una eventual medida correctiva que se puede otorgar en caso la denuncia sea declarada fundada. En ese sentido, de verificarse en la etapa final del procedimiento que la conducta de la empresa denunciada constituye una infracción al Código, la eventual medida correctiva podría comprender la activación de la cobertura del SCTR y el pago de las prestaciones correspondientes, de modo que se genere el perjuicio alegado.
26. No obstante, en el estado actual del procedimiento, no resulta posible disponer la tutela cautelar solicitada al no haberse acreditado los presupuestos mínimos que la justifiquen. En ese orden de ideas, en la medida que los fundamentos de la solicitud cautelar no resultan suficientes para generar verosimilitud respecto de la presunta infracción denunciada, corresponde denegar la medida cautelar solicitada por la señora Yataco.

RESUELVE

PRIMERO: denegar la medida cautelar solicitada por la señora Lizbett Yataco Muro, toda vez que no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.

SEGUNDO: informar a la parte denunciante que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización, aprobada por Decreto Legislativo N° 807 —modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor— el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo ordenado en este extremo es el de apelación⁶. Cabe señalar que dicho

⁶ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...).



recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.11.2025 16:45:40 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

7

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 218. Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son: (...)

b) Recurso de apelación (...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...)